

1500003-95.2021.8.26.0598

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: GUILHERME BECKER ATHERINO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... por delito tão grave.

"Em delitos de roubo, cometidos em regra, na clandestinidade, a palavra da vítima é de suma importância quando coerente e segura em seus pontos essenciais, máxime se confortada por outros elementos de convicção" (RJDTACrim 24/2/30-Rel.Nogueira Filho).

Insta salientar que os depoimentos prestados em juízo encontram total consonância com aqueles que já haviam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

Foro de Barra Bonita

1ª Vara

Praça Dr. Meira, s/nº, Barra Bonita-SP - cep 17340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500003-95.2021.8.26.0598

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2000215/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 15448875 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 7/21/406 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2000215 - DEL.POL.IGARACU DO TIETE, 7/21/406 - DEL.POL.IGARACU DO TIETE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO HORACIO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME BECKER ATHERINO

Vistos.

DIEGO HORÁCIO DA SILVA, qualificado nos autos foi denunciado pelo Ministério Público pela pratica do crime tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Homologada prisão em flagrante convertida em liberdade provisória com aplicação em medidas cautelares, à decisão nas fls. 43/44.

Recebida denúncia em 17/01/2022 (fls. 110/111).

Réu citado à fl. 119 e apresentou defesa prévia na fl. 126.

Nesta data, em audiência de instrução, debates e julgamento, colheu-se o depoimento da vítima e de quatro testemunhas comuns. Na mesma ocasião procedeu-se o

interrogatório do réu.

As partes apresentaram suas alegações finais conforme mídia anexa.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Narra à denúncia que por volta das 17:45 horas do dia 01 de Janeiro do ano de 2021, na localidade da cidade de Igarapu do Tietê e comarca de Barra Bonita, mais especificadamente à Rua Padre Carlos Gaio, Bairro Centro, número 360, DIEGO HORACIO DA SILVA, tentou subtrair para si, através do emprego de escalada e rompimento de obstáculo, a referente quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais), cujo pertencia à vítima Ângela Maria Trigolo Junior. Ressalta-se que o delito não restou consumando por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo o que se apurou na ocasião, o referido pulou o muro dos fundos do respectivo estabelecimento denominado Loja do Ferrari; muro este com cerca de 4m (quatro metros), em seguida danificou a porta dos fundos para adentrar ao local. Diante disso, com a respectiva invasão ao recinto, o alarme disparou.

Os autos vieram instruídos pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 15), fotografia (fl. 23), laudo de lesão corporal cautelar (fls. 67/68), laudo pericial vistoria em local (fls. 76/83), relatório policial (fls. 84/86) bem como a prova oral colhida.

Em solo policial a testemunha Paulo Cezar Ribeiro, policial militar, disse que "Que se trata de policial militar lotado no Mun. de Igarapu do Tietê e que foram notificados por populares que nas proximidades do Pelotão, em um estabelecimento denominado "Loja do Ferrari", o alarme havia soado sendo que um indivíduo havia invadido o local. Menciona o depoente que ao chegarem na loja, os filhos da proprietária do estabelecimento, haviam detido o investigado, mexendo no caixa , sendo que ao ser surpreendido tentou fugir pulando o muro porém, não conseguiu se evadir. Menciona que ele não teve tempo de mexer em mais nada, pois o alarme disparou e somente estava revirando a caixa registradora quando foi detido. Em busca pessoal foi encontrado no bolso do investigado a importância de R\$ 50,00(cinquenta reais), dinheiro este reconhecido pelos responsáveis do estabelecimento como sendo da loja visto ser a única importância que havia restado no caixa. Esclarece o depoente que o autor teve que ser algemado pois estava agitado e querendo fugir , e que se lesionou pelo fato de ter pulado o muro para adentrar no local. Além disto, o autor teria danificado a porta dos fundos para poder adentrar no local. Frente a isto foi emanada voz de prisão no autor o apresentando nas dependências desta Central de Polícia Judiciária. Que embora o local que trate de uma loja de brinquedos havia mais coisas de valor e se não fosse o autor ter sido surpreendido levaria não somente o dinheiro. No local o autor confessou o furto."

Em fase administrativa a testemunha José Raymundo de Castro Neto, policial militar, relatou que "Que estava de serviço quando foram notificados por populares que nas proximidades do Pelotão, em um estabelecimento denominado " Loja do Ferrari ", havia sido invadido e por isso deslocaram-se até lá. Ao chegarem, os filhos do proprietário do estabelecimento haviam conseguido deter o furtador, sendo esclarecido por eles que haviam flagrado o indivíduo mexendo na caixa registradora do local. Ainda mencionaram que quando o surpreenderam, ele tentou fugir pulando o muro porém, não conseguiu. Que em busca pessoal foi encontrado no bolso do investigado a importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais), dinheiro este reconhecido pelos responsáveis como sendo aquele que estava na caixa registradora do estabelecimento visto ser a única importância que havia restado. Menciona o depoente que precisaram algemar o autor pelo fato de estar agitado e querendo fugir , e que se lesionou pelo fato de ter pulado o muro para adentrar no local. Além disto, o autor teria danificado a porta dos fundos para adentrar no interior da loja. Pelos fatos foi dada voz de prisão ao agora identificado DIEGO HORÁCIO DA SILVA sendo ele apresentando nas dependências desta Central de Polícia Judiciária. Que embora o local que trate de uma loja de brinquedos havia mais coisas de valor e se não fosse o autor sido surpreendido com certeza levaria não somente o dinheiro que pegou do caixa. Por fim informa que no local o autor DIEGO confessou que teria

entrado no local para furtar o que conseguisse."

Em juízo a testemunha Paulo Cezar Ribeiro, policial militar, aduziu que estava em patrulhamento; que a loja fica a um quarteirão do pelotão; que a população parou a guarnição e disse que havia um indivíduo de cor escura que estava no telhado da loja; que foram na frente da loja; que a loja já estava aberta; que disseram que estavam no fundo com o rapaz; que a pessoa estava detida com os filhos do proprietário da loja; que eles lhe disseram que ligaram avisando sobre o furto pois o alarme havia disparado; que os meninos estavam segurando ele; que no bolso da bermuda foi encontrada uma nota de cinquenta reais; que o réu disse que ia levar o que desse para levar; que ele estava com escoriações no braço; que o muro era bem alto; que havia uma lata de tinta caída; que posteriormente atendeu ocorrências com o acusado, mas não o conhecia antes; que o réu reclamava de dor no corpo e o levaram até o hospital; que algumas telhas estavam caídas no corredor onde ele estava e havia uma porta de vidro quebrado; que a ocorrência ocorreu no fim da tarde.

Em solo judicial a testemunha José Raymundo de Castro Neto, policial militar, confirmou os exatos mesmos fatos narrados por seu companheiro de farda, sem nada acrescentar.

Em fase inquisitiva, a testemunha Willian Fernando Ferrari disse que "Se trata do filho da proprietária do local, uma loja de brinquedos denominada Willians Brinquedos e sobre o fato tem a dizer: que tiveram notícia através de vizinhos de que um rapaz havia invadido o estabelecimento de sua genitora. Souberam do fato, pois o alarme tocou e os vizinhos entraram em contato. Imediatamente se deslocaram ao local sendo que ao adentrarem o investigado se encontrava no interior do estabelecimento, mexendo no caixa. Assim que o autor notou a presença do declarante, tentou fugir pulando o muro dos fundos da loja, mas foi pego, sendo acionada a polícia militar; Menciona que o autor não chegou a juntar nada pela levar, somente mexia no caixa, levando todo o dinheiro que havia, a importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Tal importância foi encontrada no bolso do investigado, esclarecendo que para adentrar no local, ele pulou o muro dos fundos, muro alto cerca de 04 metros, e danificou a porta dos fundos, e com certeza levaria coisas de valor, se não fosse surpreendido levaria estas coisas de valor."

Em audiência a testemunha Willian Fernando Ferrari explicou que o estabelecimento de sua mãe foi furtado; que foi dia primeiro; que estavam no restaurante Canoa na posse do prefeito; que quando saíram de lá iam na casa do vice prefeito; que quando chegaram o celular de seu pai tocou; que os vizinho disseram que o alarme da loja havia disparado; que os vizinhos disseram que havia alguém no local; que pegaram o carro; que quando chegaram ele estava dentro do estabelecimento; que ele estava mexendo no caixa; que quando viu o depoente ele correu, mas não conseguiu fugir pois o muro é muito alto, uns quatro metro; que o seguraram e chamaram a polícia; que ele entrou por trás; que ele pulou um muro de quase quatro metros de altura; que ele se ralou de tão alto que era; que além de ter pulado o muro ele quebrou o vidro e conseguiu abrir a porta; que quando chegaram ele estava mexendo no caixa; que sempre fica o dinheiro do troco no dia; que quando ele viu o depoente ele pegou uma quantia e correu; que se não tivessem chegado ao local ele teria furtado mais coisas; que a porta da frente estava fechada; que ele tentou pular o muro de trás para fugir, mas não conseguiu.

Em solo policial a testemunha Douglas Ferrari aduziu que "Juntamente com seu irmão Willian tiveram ciência de que o alarme da loja de sua genitora havia disparado, e por isto se deslocaram ao local. Ao adentrarem, observaram que o investigado se encontrava no interior do estabelecimento, mexendo no caixa, sendo que ao perceber a presença do declarante e de seu irmão, o investigado tentou fugir pulando o muro dos fundos da loja, mas foi pego, sendo em seguida acionada a polícia militar; Que esclarecem que a loja que possuem trata-se de uma loja de brinquedo. O autor subtraiu todo o dinheiro que havia no caixa, a importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Menciona o declarante que esta importância foi encontrada no bolso do investigado, esclarecendo que para adentrar no local ele pulou o muro dos fundos da loja, sendo que este muro possui cerca de 04 metros, e ainda danificou a porta dos fundos. O declarante ainda menciona que tem com certeza que o autor levaria coisas

de valor, se não fosse surpreendido."

Nesta audiência a testemunha Douglas Ferrari disse que o estabelecimento de sua mãe foi furtado; que estavam na posse do prefeito; que tocou o celular com o alarme da loja disparado; que foram ao local e encontraram o indivíduo lá dentro; que era na parte da manhã; que a pessoa entrou na loja pelos fundos; que ele teve que pular o muro; que o muro tem uns quatro metros de altura; que ele conseguiu quebrar o vidro e abrir a porta por dentro; que foi o depoente e seu irmão que foram ao local; que o seguraram e chamaram a polícia; que ele estava dentro da loja ainda; que quando chegaram ele estava mexendo no caixa; que lá sempre fica o troco de um dia para o outro, cerca de cinquenta reais; que a loja é de porte média e vende brinquedos, eletrônicos; que não há um estoque muito grande no local.

Em fase administrativa a vítima Ângela Maria Trigolo Ferrari esclareceu que "Que é proprietária do estabelecimento comercial denominado Willian presentes e variedades sendo que os vizinhos da loja entraram em contato informando que o alarme havia disparado. Seus filhos Willian e Douglas compareceram ao local e flagraram um indivíduo desconhecido revirando a caixa registradora. Este indivíduo foi rendido sendo com ele encontrada a importância de cinquenta reais que seria o único valor restante na caixa. Que em seguida a polícia militar foi acionada sendo todos conduzidos a Delegacia de Polícia em Jaú. Recebe o dinheiro de volta em termo próprio."

Em juízo a vítima Ângela Maria Trigolo Ferrari explicou que seu estabelecimento foi furtado; que o alarme disparou; que um vizinho ligou para seu marido avisando que havia alguém dentro da loja; que seus filhos foram ao local e surpreenderam o moço lá dentro; que isso ocorreu durante o dia; que a pessoa entrou pelos fundos; que existe um muro muito alto, com quase cinco metros; que havia uma porta de vidro que ele quebrou; que ele estava no caixa; que a depoente deixava sempre mais ou menos cinquenta reais, que foi o que ele pegou; que se não tivessem chegado a tempo ele teria pegado mais coisas; que quando chegou ao local a polícia já estava no local e ele algemado; que seus filhos o surpreenderam no interior da loja.

Em solo policial o réu Diego Horácio Da Silva disse que "Que chama-se DIEGO HORÁCIO DA SILVA. Que tem 22 anos de idade. Que não possui qualquer passagem criminal. Que sua família não tem ciência de sua prisão e não sabe declinar telefone de contato. Que em relação aos fatos tem a dizer: Que confessa o furto. Que acabou sendo flagrado pelos proprietários do estabelecimento ainda no interior do local. Que foi agredido fisicamente por eles. Foi encaminhado ao pronto socorro de Jaú onde após realizar vários exames não restou constatado qualquer fratura. Que não teve qualquer problema com os policiais militares."

O réu Diego Horácio Da Silva não foi interrogado, dado que decretada sua revelia. É bom ressaltar que a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, praticados em sua maioria na clandestinidade, reveste-se de grande valia na reconstituição dos fatos, não havendo nos autos qualquer indício a justificar, por parte dela, uma falsa inculpação por delito tão grave.

"Em delitos de roubo, cometidos em regra, na clandestinidade, a palavra da vítima é de suma importância quando coerente e segura em seus pontos essenciais, máxime se confortada por outros elementos de convicção" (RJDTACrim 24/2/30-Rel.Nogueira Filho).

Insta salientar que os depoimentos prestados em juízo encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Os relatos foram harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contém qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Ademais, não há nos autos quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira diversa da descrita na denúncia. Além disso, o réu confessou os fatos em solo policial.

O furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem. Cuida-se de crime material, somente se consuma com a efetiva diminuição patrimonial da vítima.

No Brasil, a teoria adotada atualmente para determinar o momento da consumação do

crime de furto, é a teoria do amotio. Na qual foi criada pelo italiano Francesco Carrara, e sustenta que o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ou seja, a coisa deixa de integrar a posse da vítima para ingressar na posse do agente. Além de que, como já afirmado, é suficiente que se efetiva a inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior. Ressalta-se, ainda, que o delito foi tentado, uma vez que o réu não conseguiu levar a quantia respectiva de R\$ 50,00 (cinquenta reais) por circunstâncias alheias a sua vontade.

No tocante as qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada dispostas no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, restaram devidamente demonstradas não apenas pelas idôneas palavras das testemunhas, como também pelo conjunto probatório advindo do laudo pericial de fls. 76/83. À vista disso, consegue-se observar que existem vestígios que corroboram com a ação de escalada na superfície de alvenaria no fundo da loja, de acordo com o respectivo laudo em sua fl. 78. Enfatiza-se que tal muro possuía 4m (quatro metros), sendo inviável que o indivíduo tenha adentrado com facilidade ao estabelecimento. Ademais, o réu tentou obstruir a janela dos fundos conforme demonstração pericial à fl. 80, contudo sua efetiva invasão configurou-se com a fratura da placa de vidro da porta dos fundos, cujo dava acesso à fechadura da mesma, segundo fl. 81 do laudo supracitado.

Analisa-se que o Judiciário vem sendo cobrado pela grande onda de violência que devasta o país, indicado como culpado pela impunidade que motiva essas investidas criminosas. E em casos como esse, de delito sem violência, deve o Poder Judiciário ficar atento e agir com rigor, mesmo como uma retribuição justa visando à prevenção de fatos futuros e a própria ressocialização do acusado.

Assim, porque comprovada a prática do fato típico, e não verificada a existência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação do requerido, por infração ao disposto nos artigos 155, § 4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo, agora, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atento ao que estabelece o artigo 59 do Código Penal, verifico a presença de duas qualificadoras. Uma será utilizada para tipificar o delito e a segunda será utilizada para valorar negativamente sua culpabilidade. Dessa forma, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem causas de agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento pena a serem consideradas. Entendo que não é possível a aplicação do privilégio porquanto o acusado foi surpreendido no interior do estabelecimento, com o valor do caixa já em suas vestes, mas dentro do estabelecimento comercial com vários bens passíveis de subtração. Entretanto, verifico presente a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, correspondente ao crime "tentado", aquele que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade. Diante disso, reduzo a pena imposta em 1/3. Fixo, portanto, a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. A fração é adequada tendo em vista a proximidade da consumação, uma vez que ao ser abordado o acusado já havia retirado o dinheiro do caixa e colocado em suas vestes.

Inexistindo elementos suficientes para reconhecer a capacidade financeira do réu, fixo o dia-multa em 1/30 do salário mínimo nacional.

Na forma do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade em semiaberto. Ante gravidade do delito um regime mais brando não seria suficiente para reprimir a prática do delito. Trata-se de réu cujas circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44, do Código Penal) é cabível na espécie. Assim, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e prestação de serviço comunitário pelo prazo da condenação.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu DIEGO HORÁCIO DA SILVA ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional, por

infração ao disposto no artigo 155, § 4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Contudo substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e prestação de serviço comunitário pelo prazo da condenação. Como assim respondeu ao presente feito, concedo o réu o direito de recorrer em liberdade, salvo se preso por outro juízo. Custas pelo condenado, na forma do artigo 4º, § 9º, da Lei nº 11.608/03, ressalvada a gratuidade da Justiça. Fixo os honorários advocatícios em 70% da tabela, expedindo-se o necessário desde logo e ficando o restante a ser apreciado quando do trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado, (i) intime-se a ré para o pagamento da pena de multa; (ii) expeça-se a guia de execução definitiva; (iii) expeça-se ofício ao IIRGD e ao TRE. P.I.C. Barra Bonita, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA